**P U T U S A N**

**Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN;** |
| Tempat lahir | : | Kuau; |
| Umur/tanggal lahir | : | 28 tahun / 18 April 1996; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Dusun Kuau RT 001 RW 000 kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Mekanik; |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" pemufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*** melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) paket/bungkus plastik klik ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 195,93 (seratus sembilan puluh lima kota sembilan puluh tiga) gram.
   - 1 (satu) buah helm sepeda motor merk JPX warna hijau.
   - 1 (satu) buah kardus helm warna hitam.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru.
- Seperangkat alat hisap sabu/bong.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** bersama dengan **PANTRI ANSA Alias PANTRY (DPO)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kantor J&T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Accara Pidana, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Virza Syahdana yang merupakan petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II sedang bertugas di bagian layar alat X-Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru, saksi melihat 1 (satu) buah kotak dengan identitas pengirim Anto (Rokan Hulu) dan tujuan penerima atas nama Rafli di desa Lapapa kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Selatan, berdasarkan layar alat X-Ray dalam kotak tersebut terdapat helm yang didalamnya diselipkan benda mencurigakan sehingga saksi Virza Syahdana meminta petugas pengiriman dari kotak tersebut yaitu saksi Afrizal dari J&T Ekspress untuk melakukan penggeledahan paket tersebut. Setelah saksi Afrizal datang ke Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru dan memeriksa benda yang terselip di dalam helm tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam busa helm warna hijau merek JPX. Setelah mengetahui terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi Virza Syahdana menyerahkan kepada kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I guna dilakukan pengujian cepat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pengujian diperoleh benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu positif mengadung metamphetamine/ positif sabu sehingga pihak AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I menghubungi Satres Narkota Polresta Pekanbaru memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Novi Loviko beserta tim Satres Narkota Polresta Pekanbaru langsung berangkat menuju ke tujuan paket tersebut yaitu kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyerahan dalam pengawasan terhadap paket yang berisikan benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.

Pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa dimintai oleh Rafli alias Bapak Nizam (DPO) untuk mengecek paket miliknya di aplikasi J&T Ekspress melalui handphone milik terdakwa. Setelah memasukan nomor ID paketnya, status paket tersebut sudah berada di Makassar lalu terdakwa menangkap layar (*screen shoot*) terhadap status paket tersebut dan menyimpannya di galeri handphone milik terdakwa. Pada hari Selsa tanggal 23 April 2024 ketika terdakwa bersama dengan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) sedang bekerja di rumah Rafli alias Bapak Nizam (DPO) bertempat di jalan dusun Kuau kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan terdakwa menanyakan mengenai isi dari paket yang sebelumnya terdakwa cek dan Rafli alias Bapak Nizam (DPO) mengatakan bahwa paket tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama Pantri Ansa alias Pantri (DPO) langsung melakukan pengecekan di kantor J& T Ekspress jalan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara namun paket tersebut masih berada di Makassar dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Rafli alias Bapak Nizam (DPO). Keesokan harinya, Rafli alias Bapak Nizam (DPO) dihubungi oleh pihak J&T Masamba bahwa paket miliknya sudah sampai di kantor J&T Masamba namun kurirnya tidak dapat mengantarkan paket tersebut sehingga Rafli alias Bapak Nizam (DPO) menyuruh terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) untuk mengambil paket tersebut. Sesampainya di sana, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) namun Pantri Ansa alias Pantri (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat helm JPX warna hijau yang disela busa helm tersebut diselipkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 253/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket/bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkusnya 6,14 gram dan berat bersihnya 195,93 gram

   Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

   a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 13,99 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
   b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari laboratorium Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan
   c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 181,94 gram untuk dimusnahkan
   d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6,14 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1008/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto 13,99 gram

dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina dan Ganja** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** bersama dengan **PANTRI ANSA Alias PANTRY (DPO)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kantor J&T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Accara Pidana, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Virza Syahdana yang merupakan petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sedang bertugas di bagian layar alat X-Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru, saksi melihat 1 (satu) buah kotak dengan identitas pengirim Anto (Rokan Hulu) dan tujuan penerima atas nama Rafli di desa Lapapa kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan layar alat X-Ray dalam kotak tersebut terdapat helm yang didalamnya diselipkan benda mencurigakan sehingga saksi Virza Syahdana meminta petugas pengiriman dari kotak tersebut yaitu saksi Afrizal dari J&T Ekspress untuk melakukan penggeledahan paket tersebut. Setelah saksi Afrizal datang ke Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru dan memeriksa benda yang terselip di dalam helm tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam busa helm warna hijau merek JPX. Setelah mengetahui terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi Virza Syahdana menyerahkan kepada kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I guna dilakukan pengujian cepat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pengujian diperoleh benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu positif mengadung metamphetamine/ positif sabu sehingga pihak AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I menghubungi Satres Narkota Polresta Pekanbaru memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Novi Loviko beserta tim Satres Narkota Polresta Pekanbaru langsung berangkat menuju ke tujuan paket tersebut yaitu kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyerahan dalam pengawasan terhadap paket yang berisikan benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kantor J& T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara paket tersebut diambil oleh terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat helm JPX warna hijau yang disela busa helm tersebut diselipkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 253/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket/bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkusnya 6,14 gram dan berat bersihnya 195,93 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 13,99 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari laboratorium Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan
c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 181,94 gram untuk dimusnahkan
d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6,14 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1008/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto 13,99 gram

dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan Ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuldi Eka Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota Polresta Pekanbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di kantor J&T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama dengan saksi NokiLoviko beserta tim Satres Narkota Polresta Pekanbaru;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersama dengan Pantri Ansa Alias Pantry (DPO) namun berhasil melaeikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya tersimpan dalam paket tyang disisipkan di sela busa JPX warna hijau kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa selain barang bukti narkotika, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merel Vivo warna biru yang merupakan milik terdakwa dan di dalam handphone tersebut ditemukan tangkapan layar sebuah aplikasi J&T dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa mengakui bahwa sebelum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengambil paket terdakwa telah lebih dahulu disuruh oleh Rafli alias Bapak Nizam (DPO) untuk melacak paket sabu tersebut dan menurut keterangan terdakwa setelah berhasil mengambil paket tersebut terdakwa akan mendapatkan upah berupa menggunakan sabu secara gratis dari Rafli alias Bapak Nizam (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 saksi mendapatkan informasi dari kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru bahwa ditemukan sebuah paket dengan identitas pengirim Anto (Rokan Hulu) dan tujuan penerima atas nama Rafli di desa Lapapa kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan layar alat X-Ray dalam kotak yang di dalamnya terdapat helm JPX warna hijau dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam busa helm warna hijau merek JPX dan berdasarkan temuan tersebut, saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi NokiLoviko beserta tim Satres Narkota Polresta Pekanbaru langsung berangkat menuju ke tujuan paket tersebut yaitu kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyerahan dalam pengawasan terhadap paket yang berisikan benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kantor J& T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara paket tersebut diambil oleh terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat helm JPX warna hijau yang disela busa helm tersebut diselipkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. **Saksi Virza Syahdana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan petugas AVSEC Bandara SSK II Pekanbaru yang menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya tersimpan dalam paket tyang disisipkan di sela busa JPX warna hijau pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di X Ray gudang kargo banda Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Virza Syahdana yang merupakan petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II sedang bertugas di bagian layar alat X-Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru, saksi melihat 1 (satu) buah kotak dengan identitas pengirim Anto (Rokan Hulu) dan tujuan penerima atas nama Rafli di desa Lapapa kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan layar alat X-Ray dalam kotak tersebut terdapat helm yang didalamnya diselipkan benda mencurigakan sehingga saksi Virza Syahdana meminta petugas pengiriman dari kotak tersebut yaitu saksi Afrizal dari J&T Ekspress untuk melakukan penggeledahan paket tersebut;
   - Bahwa pada saat saksi Afrizal datang ke Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru dan memeriksa benda yang terselip di dalam helm tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam busa helm warna hijau merek JPX. Setelah mengetahui terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi Virza Syahdana menyerahkan kepada kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I guna dilakukan pengujian cepat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pengujian diperoleh benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu positif mengadung metamphetamine/ positif sabu;
   - Bahwa setelah bahwa dilakukan pengujian diperoleh benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu positif mengadung metamphetamine/ positif sabu sehingga pihak AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I menghubungi Satres Narkota Polresta Pekanbaru memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa 2



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wawan Kurniawan alias Wawan bin Abidin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 24 April 2024 dan keterangan tersebut adalah dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di kantor J&T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya tersimpan dalam paket tyang disisipkan di sela busa JPX warna hijau kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa dijanjikan akan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis oleh Rafli alias Bapak Nizam (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil paket helm di J&T Ekspress Masamba, terdakwa sudah mengetahui bahwa di dalam paket helm tersebut berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah melakukan pengecek mengenai keberadaan paket tersebut melalui aplikasi J&T Ekspress di 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa dimintai oleh Rafli alias Bapak Nizam (DPO) untuk mengecek paket miliknya di aplikasi J&T Ekspress melalui handphone milik terdakwa. Setelah memasukan nomor ID paketnya, status paket tersebut sudah berada di Makassar lalu terdakwa menangkap layar (screen shoot) terhadap status paket tersebut dan menyimpannya di galeri handphone milik terdakwa. Pada hari Selsa tanggal 23 April 2024 ketika terdakwa bersama dengan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) sedang bekerja di rumah Rafli alias Bapak Nizam (DPO) bertempat di jalan dusun Kuau kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan terdakwa menanyakan mengenai isi dari paket yang sebelumnya terdakwa cek dan Rafli alias Bapak Nizam (DPO) mengatakan bahwa paket tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama Pantri Ansa alias Pantri (DPO) langsung melakukan pengecekan di kantor J& T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara namun paket tersebut masih berada di Makassar dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Rafli alias Bapak Nizam (DPO). Keesokan harinya, Rafli alias Bapak Nizam (DPO) dihubungi oleh pihak J&T Masamba bahwa paket miliknya sudah sampai di kantor J&T Masamba namun kurirnya tidak dapat mengantarkan paket tersebut sehingga Rafli alias Bapak Nizam (DPO) menyuruh terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) untuk mengambil paket tersebut. Sesampainya di sana, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) namun Pantri Ansa alias Pantri (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat helm JPX warna hijau yang disela busa helm tersebut diselipkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 253/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. 2 (dua) paket/bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkusnya 6,14 gram dan berat bersihnya 195,93 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 13,99 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.
b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari laboratorium Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan
c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 181,94 gram untuk dimusnahkan
d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6,14 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1008/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto 13,99 gram

dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina dan Ganja** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus plastik klik ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 195,93 (seratus sembilan puluh lima kota sembilan puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah helm sepeda motor merk JPX warna hijau.
- 1 (satu) buah kardus helm warna hitam.
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru.
- Seperangkat alat hisap sabu/bong.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Virza Syahdana yang merupakan petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II sedang bertugas di bagian layar alat X-Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru, saksi melihat 1 (satu) buah kotak dengan identitas pengirim Anto (Rokan Hulu) dan tujuan penerima atas nama Rafli di desa Lapapa kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan layar alat X-Ray dalam kotak tersebut terdapat helm yang didalamnya diselipkan benda mencurigakan sehingga saksi Virza Syahdana meminta petugas pengiriman dari kotak tersebut yaitu saksi Afrizal dari J&T Ekspress untuk melakukan penggeledahan paket tersebut. Setelah saksi Afrizal datang ke Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru dan memeriksa benda yang terselip di dalam helm tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam busa helm warna hijau merek JPX. Setelah mengetahui terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi Virza Syahdana menyerahkan kepada kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I guna dilakukan pengujian cepat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pengujian diperoleh benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu positif mengadung metamphetamine/ positif sabu sehingga pihak AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I menghubungi Satres Narkota Polresta Pekanbaru memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Novi Loviko beserta tim Satres Narkota Polresta Pekanbaru langsung berangkat menuju ke tujuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

paket tersebut yaitu kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyerahan dalam pengawasan terhadap paket yang berisikan benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa dimintai oleh Rafli alias Bapak Nizam (DPO) untuk mengecek paket miliknya di aplikasi J&T Ekspress melalui handphone milik terdakwa. Setelah memasukan nomor ID paketnya, status paket tersebut sudah berada di Makassar lalu terdakwa menangkap layar (*screen shoot*) terhadap status paket tersebut dan menyimpannya di galeri handphone milik terdakwa. Pada hari Selsa tanggal 23 April 2024 ketika terdakwa bersama dengan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) sedang bekerja di rumah Rafli alias Bapak Nizam (DPO) bertempat di jalan dusun Kuau kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan terdakwa menanyakan mengenai isi dari paket yang sebelumnya terdakwa cek dan Rafli alias Bapak Nizam (DPO) mengatakan bahwa paket tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama Pantri Ansa alias Pantri (DPO) langsung melakukan pengecekan di kantor J& T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara namun paket tersebut masih berada di Makassar dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Rafli alias Bapak Nizam (DPO). Keesokan harinya, Rafli alias Bapak Nizam (DPO) dihubungi oleh pihak J&T Masamba bahwa paket miliknya sudah sampai di kantor J&T Masamba namun kurirnya tidak dapat mengantarkan paket tersebut sehingga Rafli alias Bapak Nizam (DPO) menyuruh terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) untuk mengambil paket tersebut. Sesampainya di sana, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) namun Pantri Ansa alias Pantri (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat helm JPX warna hijau yang disela busa helm tersebut diselipkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **SAKA PALWA GUNA Als ABIB Bin MUHAMMAD EDI NUR** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Virza Syahdana yang merupakan petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II sedang bertugas di bagian layar alat X-Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru, saksi melihat 1 (satu) buah kotak dengan identitas pengirim Anto (Rokan Hulu) dan tujuan penerima atas nama Rafli di desa Lapapa kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan layar alat X-Ray dalam kotak tersebut terdapat helm yang didalamnya diselipkan benda mencurigakan sehingga saksi Virza Syahdana meminta petugas pengiriman dari kotak tersebut yaitu saksi Afrizal dari J&T Ekspress untuk melakukan penggeledahan paket tersebut. Setelah saksi Afrizal datang ke Ray gudang kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru dan memeriksa benda yang terselip di dalam helm tersebut kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam busa helm warna hijau merek JPX. Setelah mengetahui terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, saksi Virza Syahdana menyerahkan kepada kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I guna dilakukan pengujian cepat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah dilakukan pengujian diperoleh benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu positif mengadung metamphetamine/ positif sabu sehingga pihak AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim I menghubungi Satres Narkota Polresta Pekanbaru memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, saksi Yuldi Eka Saputra dan saksi Novi Loviko beserta tim Satres Narkota Polresta Pekanbaru langsung berangkat menuju ke tujuan paket tersebut yaitu kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyerahan dalam pengawasan terhadap paket yang berisikan benar 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa dimintai oleh Rafli alias Bapak Nizam (DPO) untuk mengecek paket miliknya di aplikasi J&T Ekspress melalui handphone milik terdakwa. Setelah memasukan nomor ID paketnya, status paket tersebut sudah berada di Makassar lalu terdakwa menangkap layar (*screen shoot*) terhadap status paket tersebut dan menyimpannya di galeri handphone milik terdakwa. Pada hari Selsa tanggal 23



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

April 2024 ketika terdakwa bersama dengan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) sedang bekerja di rumah Rafli alias Bapak Nizam (DPO) bertempat di jalan dusun Kuau kelurahan Lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan terdakwa menanyakan mengenai isi dari paket yang sebelumnya terdakwa cek dan Rafli alias Bapak Nizam (DPO) mengatakan bahwa paket tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama Pantri Ansa alias Pantri (DPO) langsung melakukan pengecekan di kantor J& T Ekspress jalan H. Lapapa kelurahan Bone kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara namun paket tersebut masih berada di Makassar dan terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Rafli alias Bapak Nizam (DPO). Keesokan harinya, Rafli alias Bapak Nizam (DPO) dihubungi oleh pihak J&T Masamba bahwa paket miliknya sudah sampai di kantor J&T Masamba namun kurirnya tidak dapat mengantarkan paket tersebut sehingga Rafli alias Bapak Nizam (DPO) menyuruh terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) untuk mengambil paket tersebut. Sesampainya di sana, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) namun Pantri Ansa alias Pantri (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat itu terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat helm JPX warna hijau yang disela busa helm tersebut diselipkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Rafli alias Bapak Nizam (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 253/BB/IV/10267/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket/bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 202,07 gram, berat pembungkusnya 6,14 gram dan berat bersihnya 195,93 gram

   Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

   a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 13,99 gram, untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari laboratorium Forensik Polda Riau untuk bukti persidangan di Pengadilan
c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 181,94 gram untuk dimusnahkan
d. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 6,14 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1008/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan netto 13,99 gram

dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina dan Ganja** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Rafli alias Bapak Nizam (DPO) dan Pantri Ansa alias Pantri (DPO) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastik klik ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 195,93 (seratus sembilan puluh lima kota sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah helm sepeda motor merk JPX warna hijau, 1 (satu) buah kardus helm warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dan Seperangkat alat hisap sabu/bong., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN Bin ABIDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket/bungkus plastik klik ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 195,93 (seratus sembilan puluh lima kota sembilan puluh tiga) gram.
   - 1 (satu) buah helm sepeda motor merk JPX warna hijau.
   - 1 (satu) buah kardus helm warna hitam.
   - 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru.
   - Seperangkat alat hisap sabu/bong.

   ***Dimusnahkan.***
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.,** dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Aldininggar Pandanwangi., S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua Majelis, |
|---|---|
| **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.** | **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** |
| **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.** | |

Panitera Pengganti,

**Nurfitria., S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*